



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/921/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי**

**התובעת:**

**דרך נכסי החצב בע"מ**  
באמצעות ב"כ: עוה"ד אילן בומבך ושמוליק ספיר  
ויצמן 2, תל אביב - יפו  
טל': 03-6932090 פקס: 036932091

**נגד**

**הנתבעים:**

1. **ג.א.ש. - ש.ב. בע"מ**  
באמצעות ב"כ: עוה"ד דני בר שליט וחגית רונן  
סחרוב 19, ראשון לציון 75707  
טל': 077-5504506 פקס: 0775509506
2. **נציגות הבית המשותף ברחוב ראול ולנברג 6, תל אביב**  
באמצעות ב"כ: עו"ד אבישי אוסטרייכר  
מזא"ה 22, תל אביב  
טל': 03-6292000 פקס: 036293000
3. **נקסטל מערכות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
4. **כהן ליפשיץ 2012 נכסים בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
5. **ע.ד. שקדי השקאות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
6. **בני שרות רכב בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
7. **נוף הארץ יזום ובניין בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
8. **עודד גולן - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)**
9. **רבקה גולן - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
10. **בתיא גולן - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
11. **בן גולן - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)**
12. **שירי ליז גולן - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**
13. **דן מחשבים בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)**



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. אופטימוס אחזקות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
15. חברת הרציג ניהול נכסים השקעות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
16. ג'קובסון פרול - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)
17. רוני ואורנה נכסים בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
18. אריאל זהבי נכסים בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
19. מלל השקעות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
20. מיכאל וייל - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)
21. תשבי ייעוץ וסחר בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
22. אורטו קליניק ישראל בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
23. עדן רון להשקעות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
24. שעה אליהו - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)
25. דיונה מליונים בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
26. מירה שמש יהל - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
27. סנדל מודי ושות' רואי חשבון - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
28. יהונתן גליק - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)
29. אקוה טרה בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
30. עפרוני עודד - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)
31. אבנר אביאסף - נמחק (פס"ד מיום 27.5.2021)
32. פזית סדן - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
33. רבינוביץ נתניה - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
34. בת ציון אולבסקי - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)
35. א.ב.ד.ט נציגויות בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 27.5.2021)

## **פסק דין משלים**

1. תביעה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף למתן צווי עשה בעניינים הקשורים בניהול הבית המשותף, לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולעיון במסמכי ניהול הבית המשותף. בגדרו של פסק דין משלים זה, נותרו להכרעה המחלוקות שעניינן מועד



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתיקון ליקויי בטיחות אש ברכוש המשותף בהתאם לדרישות הרשות לכבאות והצלה, ככל שלא נקבע מועד כאמור במסמכי הרשות, וחיוב 'מתחזק' לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד.

2. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

**העובדות הצריכות לעניין וההליך**

3. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב ראול ולנברג 6 בתל אביב, המשמש לתעשייה קלה ולמשרדים, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 307 בגוש 6638 (להלן - "הבית המשותף").

4. התובעת, חברת דרך נכסי החצב בע"מ (להלן - "התובעת") היא בעלים של נכס (דירה) המשמש יחידת משרדים בבית המשותף, ששטחו כ-300 מ"ר.

5. הנתבעת 1, חברת ג.א.ש. - ש.ב. בע"מ (להלן - "ג.א.ש."), משמשת החל משנת 2006 חברת ניהול הבית המשותף, בהתאם להסכם ניהול שנחתם עמה. על מעמדה כ'מתחזק' הבית המשותף, להלן.

6. הנתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 2").

7. הנתבעים 3-35 הם בעלים בנפרד של נכסים (דירות) בבית המשותף (להלן - "הנתבעים 3-35").

8. כנטען בכתב התביעה (המתוקן), לאחר שרכשה התובעת זכויותיה בבית המשותף, התחוורו לה אי סדרים חמורים בניהול הבית המשותף, לרבות הזנחה חמורה בטיפול בליקויי בטיחות. כנטען, ג.א.ש., באמצעות מנהלה עדי בלאס, מנצלת אוזלת יד הנציגות ועושה בבית המשותף ככל העולה על רוחה, ללא כל פיקוח. בתוך כך, עושקת בעלי הנכסים, פועלת בחוסר שקיפות, גובה דמי ניהול והחזקה באופן שרירותי, מזניחה החזקת הרכוש המשותף ואינה פועלת לתיקון ליקויי בטיחות חמורים בבית המשותף. בכלל זאת, הימצא ליקויי בטיחות אש בעקבות אירוע שריפה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שגרם לנזקים כבדים בבית המשותף. עוד כנטען, בחודש ינואר 2020 חדלה הנציגות מלתפקד, שעה שחבריה התפטרו מתפקידם. לפיכך, עתרה התובעת לסעדים הבאים: מתן צו עשה המורה מינוי נציגות זמנית לבית המשותף מקרב בעלי הנכסים בבית המשותף, לחלופין מתן צו לכינוס אסיפה כללית של בעלי הנכסים בבית המשותף לבחירת נציגות כדין; מתן צו עשה המורה חיוב בעלי הנכסים בבית המשותף או נציגות הבית המשותף להתקשר עם חברת ניהול בהסכם ניהול חדש ולאחר הליך תחרותי כדין; מתן צו עשה המורה חיוב בעלי הנכסים בבית המשותף להסדיר ליקויי הבטיחות החמורים כמפורט במכתבי הרשות לכבאות והצלה, וכן ליקויי איטום ורטיבות הקיימים בשלושת מפלסי חניון הבית המשותף; מתן צו הצהרתי לפיו ג.א.ש. הפרה באופן בוטה הסכם הניהול שנכרת עמה ביום 1.1.2017, ולהורות כי הסכם הניהול פג; מתן צו עשה המחייב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד על שם הבית המשותף; מתן צו עשה המורה חיוב ג.א.ש., הנציגות וכל בעלי הנכסים בבית המשותף להציג לתובעת מסמכים, נתונים וחשבונות, לרבות פרוטוקולים, דוחות כספיים והסכמים הקשורים בניהול הבית המשותף.

9. ברקע הדברים, כנטען בכתב התביעה, הן עתירה מנהלית שהגישה התובעת לבית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב יפו נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב, החברה היזמית שבנתה הבית המשותף, הבעלים של הקרקע שהתקשרו בהסכם קומבינציה עם החברה היזמית, ובעלי נכסים נוספים בבית המשותף, להורות לוועדה המקומית לנקוט הליכים אפקטיביים למניעת השימוש החורג בבית המשותף ולהריסת בניה בלתי חוקית שנעשתה בבית המשותף (עת"מ 14762-01-20); הן תובענה שהגישה התובעת לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו למתן סעד הצהרתי, לפיו "אין תוקף לסיפוחי השטחים המשותפים הרבים בבניין, וכן להורות על ביטול הצמדות וסיפוחי שטחים אשר חלק מבעלי הנכסים בבניין ביצעו בחלקים נרחבים של הרכוש המשותף." (ה"פ 17982-05-20).

10. ביום 30.11.2020 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר, בגדרה ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/921/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיה ביום 4.1.2021 תתקיים אסיפה כללית של בעלי הנכסים בבית המשותף, אשר על סדר יומה בקשות בעלי הנכסים העוסקות במינוי נציגות, חברת ניהול או מתחזק לניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. לאחריה, תודיע התובעת, בפרק הזמן שנקבע בהחלטה, האם נדרש המשך בירור התביעה והסעדים שנותרו להכרעה.

11. ביום 4.1.2021 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הנכסים בבית המשותף. במסגרתה, נבחרה נציגות חדשה לבית המשותף והוחלט להמשיך להתקשרות עם ג.א.ש. בהתאם להסכם ההתקשרות הקיים, תוך שהנציגות הוסמכה לנהל עמה משא ומתן בהתייחס לתנאי ההסכם, וכן לבחון חברות ניהול חלופיות.

12. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, עברה התביעה לטיפול.

13. בהחלטה מיום 9.2.2021 הוריתי לתובעת להבהיר הסעדים מושא כתב התביעה המתוקן שנותרו לבירור ולהכרעה וביחס למי מהנתבעים.

14. ביום 27.5.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. בגדרה, הוריתי בהסכמת הצדדים מחיקת הנתבעים 3-35 מכתב התביעה. בהתייחס לסעדים שנותרו להכרעה, הנחתי לפני הצדדים מתווה לסיום המחלוקות בהסכמה כמפורט בהחלטה במעמד הדיון.

15. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, לרבות בגדרי ישיבת קדם משפט נוספת מיום 20.7.2021 שכונסה לעניין זה, הוריתי בהחלטה במעמד הדיון מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

16. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית של חגי אושרי, בעל מניות בחברה, במצורף לתיק מוצגים, וכן חוות דעת מומחה, רואה חשבון נתן יזרלביץ', מיום 11.10.2021, חוות דעת מומחה, אדריכל גבי נבון, מיום 6.10.2021, וחוות דעת מומחה, מהנדס אזרחי דניאל וינד, מיום 2.11.2021.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. ג.א.ש. הגישה תצהיר עדות ראשית של עדי בלאס, מנהל החברה, במצורף לתיק מוצגים. הנציגות הגישה תצהיר עדות ראשית של צדוק דרור, חבר הנציגות, במצורף לתיק מוצגים.

18. ביום 7.7.2022 ניתן פסק דין חלקי, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון טרם שמיעת הראיות.

פסק הדין כולל הקביעות והחייבים הבאים: החלטות האסיפה הכללית של בעלי הנכסים בבית המשותף מיום 4.1.2021 ומיום 9.2.2022 תיוותרנה על כנן; בגדרי הסמכת הנציגות לבחון חברות ניהול חלופיות, תפעל הנציגות לקבלת 3 הצעות מחיר מחברות ניהול. אלה תבואנה להחלטת האסיפה הכללית שתתכנס ברבעון הראשון של שנת 2023, לבחירת חברת ניהול; הנציגות וג.א.ש. מתחייבות להשלים ולבצע מלוא דרישות הרשות לכבאות והצלה בקשר עם תקינות מערכות הבית המשותף ומתקניו בהיבטי בטיחות, בהתאם למועדים ולדרישות הרשות; התובעת, בדומה לכל בעלי הנכסים בבית המשותף, רשאית לעיין ולצלם מלוא המסמכים הקשורים בדרישות הרשות לכבאות והצלה, בכל עת; ככל שאין במסמך דרישות הרשות לכבאות והצלה מועד לתיקון ליקוי בטיחות, הכרעה בעניין תהא על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק לאחר הגשת כתבי סיכומים; מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס בניין ושמאי המקרקעין צבי רון, ליתן חוות דעת מכרעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בחניות הצמודות לנכס שבבעלות התובעת המצויות במפלס 2- בחניון הבית המשותף, תוך שניתנו צווי עשה לתיקון ליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות, בהתאם לחוות דעת המומחה; הנציגות וג.א.ש. תעמדה לעיון התובעת, בכל שנה, החל משנת 2022, דוח כספי מאושר על ידי רואה חשבון חיצוני שייערך בהתאם למלוא הכללים החשבונאיים; הנציגות וג.א.ש. תעמדה לעיון התובעת מלוא המסמכים המבוקשים בכתב התביעה המתוקן, כמפורט בסעד שעניינו הצגת 'מסמכים, נתונים וחשבונות', במועד כקבוע בפסק הדין. עוד בהתאם לפסק הדין, הכרעה בסעד שעניינו חיוב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד, תהא על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק לאחר הגשת כתבי סיכומים (להלן - "פסק הדין החלקי").



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. הצדדים הגישו כתבי סיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם במחלוקות שנותרו להכרעה - המועד לביצוע דרישות הרשות לכבאות והצלה לתיקון ליקויי בטיחות ברכוש המשותף בבית המשותף, ככל שלא נקבע מועד כאמור במסמכי הרשות, וחיוב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף בחשבון בנק ייעודי ונפרד. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

**עיקרי טענות הצדדים**

20. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. כנטען, חרף אכלוס הבית המשותף בשנת 2003, טרם התקבל אישור כבאות אש. בתוך כך, אי תיקון ליקויי בטיחות אש מסכן חייהם של כל משתמשי הבית המשותף ורכושם, ועלול אף לגרום לחברות ביטוח להתנער מחבותן לפצות בעלי נכסים בבית המשותף בגין נזקים שמקורם בליקויים אלה. כנטען, ליקויי הבטיחות נוצרו הן בשל סיפוח שטחים נרחבים בבית המשותף וחסימתם על ידי בעלי הנכסים בבית המשותף, אשר ממוקמים בהם רכיבי מערכות כיבוי אש (בעניינם הוגשה התביעה לבית המשפט המחוזי), הן בשל נעילת חלק מדלתות היציאה לחדר המדרגות המשמשות פתחי מילוט בשעת חירום, הן בשל הזנחה של ג.א.ש. שלא פעלה לתקן הליקויים בכל שנות פעילותה בבית המשותף משנת 2006, הן בשל התנהלות הנציגות שלא פעלה למילוי דרישות הרשות לכבאות והצלה. אמנם, לאחר הגשת התביעה כונסה אסיפה כללית ונבחרה נציגות חדשה, אשר החלה לטפל בענייני בטיחות אש. ברם, אישור כיבוי אש "לא נראה באופן".

אשר לניהול קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד, על ג.א.ש. לעשות כן מכוח הוראות חוק המקרקעין ובהלימה לדיני הנאמנות ולדיני השליחות. בתוך כך, תתאפשר שקיפות של הניהול הפיננסי של הבית המשותף ויתאפשר לבעלי הנכסים לעקוב אחר התנועות הכספיות בחשבון, היקפן ומהותן, לוודא ניהולו התקין של הבית המשותף. זאת, בהפנותה לפסקי דין שניתנו במרוצת השנים לעניין החשיבות וההכרח בניהול קופת בית משותף באמצעות חשבון בנק נפרד וייעודי, להבטיח זכויות בעלי הדירות בבית המשותף. עוד כנטען, ג.א.ש. היא מתחזק הבית המשותף, הן כפי טענת מנהלה במעמד הדיון, הגם שבהמשך שינה גרסתו כדי לבסס



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענה של חוסר יריבות, הן לנוכח ההסכם שנחתם עמה במסגרתו התחייבה לספק שירותי ניהול והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף, הן משמונתה בהתאם להחלטה של רוב בעלי הנכסים בבית המשותף ובהיותה הגורם הדומיננטי המנהל הרכוש המשותף. לפיכך, חייבת ג.א.ש. בהתאם להוראות הדין לנהל קופת הבית המשותף בחשבון בנק ייעודי ונפרד.

התובעת הוסיפה ועתרה לחיוב הנתבעות בתשלום הוצאות משפט, משאין חולק כי התביעה הוגשה לאחר שהנציגות התפרקה ולא מילאה תפקידה, משבגדרי בירור התביעה דנן כונסה האסיפה הכללית ונבחרה נציגות חדשה, ומשניתן פסק הדין החלקי הנעתר לסעדים שהתבקשו בכתב התביעה.

21. לטענת ג.א.ש., דין התביעה להידחות. ראשית, בהעדר יריבות בינה לבין התובעת, משאינה מתחזק הבית המשותף, עת "נבחרה ברוב קולות על ידי בעלי הנכסים בבניין" וההתקשרות עמם היא "התקשרות חוזית, אשר מסדירה את תנאי ההתקשרות ואת הנושאים אשר ניתנו לנתבעת 1 לנהל לצורך הטיפול של הבניין". בהתייחס לאישור הרשות לכבאות והצלה תקינות מערכות הבית המשותף, טענה ג.א.ש. כי הנושא אינו מצוי באחריותה, משהיא "אמונה על תחזוקת המערכות הקיימות" בלבד. על בעלי הנכסים בבית המשותף לפעול לקבלת האישור מהחברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף (חברת נוף הארץ יזום ובנין בע"מ) ומהחברה המשכנת שמסרה בידם הנכסים מבלי שניתן אישור כבאות וטופס אכלוס, כנדרש. מכל מקום, ג.א.ש. והנציגות נוקטות "מאמצים עילאיים" לסיים נושא האש, כלשונה "ג.א.ש. מקדישה את כל זמנה ומרצה לקידום נושאי האש בבנין" עד לקבלת האישור הנדרש, בהינתן אף כספים ששולמו על ידי בעלי הנכסים בבית המשותף לעשות כן. לרשות לכבאות והצלה מנגנונים מסודרים הקצובים בזמן לביצוע הנדרש לקבלת האישור, ולכן לא ניתן באופן מעשי לקצוב בזמן מועד קבלת האישור. בניגוד לטענת התובעת, מדי שנה מזה 15 שנים, נבדקים על ידי חברות אש מוסמכות כלל מתקני מערכות כיבוי האש בבית המשותף, לרבות ספרינקלרים, מטפים, זרנוקים, מערכות CO, משאבת ספרינקלרים ומפוחים. עוד כנטען, נמנע בעבר מג.א.ש. ומנציגות הבית המשותף לקדם נושא בטיחות האש בבית המשותף בשל התנהלות התובעת, משסירבה במשך



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זמן רב לשלם חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, ובכללן הוצאות הדרושות לקידום נושאי האש, בסך של 32,676 ש"ח, אלא לאחר הגשת תביעה שהתבררה לפני המפקחת על רישום מקרקעין (תביעה שמספרה 5/623/2019). בנוסף, משפעלה התובעת לפילוג ולשיתוק פעילות הנציגות, לרבות על רקע הגשת תביעות רבות נגדה, ומשהנחתה במפורש ג.א.ש. לחדול מלעסוק בענייני כבאות אש בבית המשותף.

בהתייחס לניהול קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד, טענה ג.א.ש. כי משאינה מתחזקת היא אינה נדרשת לניהול קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק נפרד. עוד כנטען, ג.א.ש. מנהלת כ-60 בניינים ומשכך ברי כי אין לחייבה לנהל קופת כל בניין בחשבון בנק נפרד. ניהול קופות בתים משותפים בחשבונות בנק נפרדים יגרום לסרבול ולביצוע תשלומים כפולים, משתלום לספקים ולעובדי החברה הנותנים שירותים למספר בתים משותפים נכון שייעשה מחשבון בנק אחד. בתוך כך, הסכימה ג.א.ש. כי הנציגות תפתח חשבון בנק על שמה, אלא שבנסיבות אלה, תשלום הוצאות ההחזקה והניהול על ידי בעלי הנכסים לא יוכרו לצורכי מס משלא תופק להם חשבונית מס. ניהול קופות בתים משותפים בחשבון בנק אחד של ג.א.ש. הוא ניהול תקין המאפשר ניהול חשבונאי תקין מול כל גורמי המס, תוך שחוסר או עודף בכספים נלמד מעיון בספרים ובדוחות כספיים פרי רישום נכון של הכנסות והוצאות, כבענייננו.

ג.א.ש. עתרה לחיוב התובעת בהוצאות משפט, משרוב הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה מתקיימים גם אלמלא הוגשה התביעה, ומשנקבע בפסק הדין בהליך הקודם דלעיל כי הוצאותיו ייפסקו בגדרי בירור תביעה זו.

22. לטענת הנציגות, דין התביעה להידחות. הנציגות משמשת בתפקידה מיום 4.1.2021, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית שכוונסה בהתאם להחלטת המפקחת בגדרי בירור התביעה דנן, שניתנה בהסכמת הצדדים. הנציגות וג.א.ש. נבחרו כדין על ידי בעלי הנכסים בבית המשותף. ג.א.ש. מנהלת הבית המשותף באופן תקין ובשקיפות מלאה, ולא ידוע לנציגות על אי סדרים חמורים בניהול הבית לרבות בהיבטי בטיחות, כטענת התובעת. כלשונה, "נושא הבטיחות מטופל ביתר שאת ועומד להסתיים בהקדם תוך



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תיאום עם דרישות הכבאות וההצלה". בתוך כך, הוחלט לשכור שירותיו של מומחה בנושא כיבוי אש מחברת ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ, אשר מלווה הנציגות מול הרשות לכבאות והצלה באשר לדרישות כיבוי אש ולחיבור הבניין לגנרטור תחנת המשטרה הממוקמת בסמיכות. זאת, כנתמך אף במכתב ששלחה ג.א.ש. לרשות לכבאות והצלה מיום 7.2.2022, שעניינו עדכון וקידום נושא כיבוי אש בבית המשותף. אשר למועד קבלת האישור, טענה הנציגות כי הדבר אינו בשליטתה וכי היא פועלת בהתאם ללוחות הזמנים שקובעת הרשות לכבאות והצלה.

בהתייחס לניהול קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד, טענה הנציגות כי "לא ידוע לה שהדבר אינו תקין". הנציגות מקבלת דוחות כספיים מסודרים ובשקיפות מלאה. דרישת התובעת בעניין זה יקשה על בעלי הנכסים בבית המשותף, אשר לא יקבלו חשבונית מס ככל שינוהל חשבון בנק נפרד על ידי הנציגות. מכל מקום, כנטען, התובעת היא 'תובעת סדרתית' אשר מרבה להגיש תביעות באופן המקשה על ניהול הבית המשותף. אף תביעה זו מופרכת מיסודה, עת נכון היה לסיים המחלוקות ברוח מתווה הפשרה חלף ניהול הליך משפטי מיותר. לפיכך, עתרה הנציגות בחיוב התובעת בתשלום הוצאות משפט.

### **דיון והכרעה**

23. לפתחי, בגדרי פסק דין משלים זה, בהסכמת הצדדים, הכרעה במחלוקות שעניינן המועד לביצוע דרישות הרשות לכבאות והצלה לתיקון ליקויי בטיחות אש ברכוש המשותף בבית המשותף, ככל שלא נקבע מועד כאמור במסמכי הרשות, וחייב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף בחשבון בנק ייעודי ונפרד. אדרש למחלוקות אלה, כסדרן.

### **המועד לביצוע דרישות הרשות לכבאות והצלה לתיקון ליקויי בטיחות בבית המשותף**

24. בהתאם לפסק הדין החלקי, נקבע חיוב הנציגות וג.א.ש. להשלים ביצוע מלוא דרישות הרשות לכבאות והצלה בנוגע לתקינות מערכות הבית המשותף ומתקניו, כפי דרישות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרשות. הצדדים חלוקים בשאלת המועד לביצוע האמור, ביחס לדרישות שלא נקבע מועד לביצוע.

25. אין חולק כי עובר לפסק הדין החלקי, בחודש מרץ 2021, התקשרה הנציגות עם חברת ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ, בהסכם לייעוץ ליווי וסיוע מול הרשות לכבאות והצלה בנושא בטיחות אש בבית המשותף, לרבות עריכת בדיקת אינטגרציה בין המערכות וסיוע בקבלת אישור שירותי כבאות לבית המשותף (נספח 64 לתצהיר עדות ראשית עדי בלאס מטעם ג.א.ש.). זאת, בהמשך לדוחות הרשות הארצית לכבאות והצלה מיום 19.10.2017 ומיום 22.10.2018, הכוללים רשימה של דרישות סידורי בטיחות אש בבית המשותף (נספחים 3 ו-26 לתצהיר עדות ראשית חגי אושרי מטעם התובעת), ולעבודות שבוצעו בעניין זה במרוצת השנים על ידי ג.א.ש. באמצעות אנשי מקצוע מטעמה (נספחים 25 לתצהיר עדות ראשית בלאס; נספחים 40, 43-45 לתצהיר עדות ראשית אושרי).

26. ביני וביני, הגישה ג.א.ש. מסמך מטעם הרשות לכבאות והצלה מיום 10.7.2023, שכותרתו "אישור על ביצוע סידורי כבאות ואמצעי בטיחות אש" בבית המשותף, בחתימה דיגיטלית של טפסר משנה אבי יהודה, מפקד תחנה מחוז דן.

27. ככל שחרף האישור, נותרו ליקויי בטיחות אש בבית המשותף בהתאם לדרישות הרשות לכבאות והצלה, כאמור, הנני להורות חיוב ג.א.ש. לתקן ליקויים אלה בתוך 90 ימים ממועד מתן פסק הדין. בבחינת זמן סביר להשלמת הדרוש, ככל שנוותר, בהינתן אישור הרשות לכבאות והצלה בדבר ביצוע סידורי כבאות ואמצעי בטיחות אש בבית המשותף, כאמור, ללא סיג.

**ניהול קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד**

**המסגרת הנורמטיבית**

28. הוראת סעיף 16(ד) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "התקנון המצוי" ו-"חוק המקרקעין", בהתאמה), מורנו החובה החלה על נציגות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בית משותף לנהל קופת הבית המשותף, הדרושה להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, באמצעות חשבון בנק.

29. בהתאם להוראות סעיף 65 לחוק המקרקעין, "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון". הוראות סעיף 69 לחוק מורנו גדרי סמכות הנציגות, לאמור "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

30. בהתאם להוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין, "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף". ככל שלא נרשם לבית המשותף 'תקנון מוסכם', כקבוע בהוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, מורנו הוראת סעיף 64 לחוק כי "יראו התקנון המצוי שבתוספת כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות".

31. הוראת סעיף 15(א) לתקנון המצוי מורנו, כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, האחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף (סעיף 5(א) לתקנון המצוי), "תבחר בנציגות בת חבר אחד או יותר, אך לא יותר מחמישה חברים; בנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר". הוראות סעיף 16 לתקנון המצוי, שכותרתו 'חשבונות', מסדירות החובות החלות על חבר הנציגות המשמש גזבר, כדלקמן: קבלת חשבון לכל הוצאה; מסירת קבלה לכל הכנסה; ניהול פנקס הכנסות והוצאות; קבלת אישור האסיפה הכללית המתכנסת כל שנה לפנקס ההכנסות וההוצאות, לחשבונות, לקבלות ולכל המסמכים הנוגעים להם; עריכת דין וחשבון כספי אחת ל-6 חודשים, הכולל פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו; הפקדת ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.

32. כלשון הוראת סעיף 16(ד) לתקנון המצוי, "הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף".



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. מכוחה של הוראת דין חלה חובה על נציגות בית משותף לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף. זאת, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף.

34. בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, רשאים בעלי דירות בבית משותף לערוך תקנון מוסכם, שתכליתו כאמור להסדיר היחסים שבין בעלי הדירות, זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף, וכן לשנות הוראותיו, בתנאים כמפורט בהוראת דין זו. ככל שלא נקבעה בתקנון מוסכם החל על בית משותף הוראה לעניין ניהול קופת הבית המשותף שלא באמצעות חשבון בנק ייעודי, תחול הוראת סעיף 16(ד) לתקנון המצוי, המחייבת בעלי הדירות ונציגות הבית המשותף (ראו גם: עש"א (חי') 8603-10-21 יובל נ' כרמל, פסקה 18 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.12.2021); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), (431-428).

35. הרציונל שבבסיס חובה זו, להבטיח ניהול בית משותף באופן תקין, מסודר ומפוקח, תוך שקיפות מלאה ביחס לפעולות המוסדות המופקדים על ניהול הבית ובפרט נציגות הבית המשותף, הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית, האמונה על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. בתוך כך, למנוע ערבוב כספי קופת הבית המשותף עם כספים אחרים, ולהבטיח שקיפות מלאה של פעולותיה הפיננסיות של הנציגות בקשר עם ניהול הבית המשותף, לצרכי מעקב ובקרה (ראו גם: דברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב-1991, ה"ח 2090 (כ' כסלו תשנ"ב, 27.11.1991), עמוד 82, 85). בהלימה, מורנו הוראת סעיף 16(ג) לתקנון המצוי, הזכות העומדת לכל בעל דירה בבית משותף לעיין בכל עת סבירה במלוא חשבונות ניהול הבית המשותף, ובכלל זאת "בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי".

36. הוראת סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, מוסיפה ומורנו כי בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבוע בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות (2/3), כי הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף יתבצע על ידי 'מתחזק'. בהתאם להוראת סעיף 71(ד) לחוק, "על המתחזק יחולו, לענין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, החובות המוטלות על גזבר בסעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת".



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. בכלל זאת, תחול על המתחזק הוראת סעיף 16(ד) לתקנון המצוי, המורנו כאמור החובה לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק על שם הבית המשותף. אף ביחס למתחזק, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף.

**ניהול קופת הבית המשותף על ידי ג.א.ש. באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד**

38. במישור לענייננו, בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין, משטרם נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, חל על הבית המשותף התקנון המצוי.

39. מוסכם על הצדדים, כי ניהול קופת הבית המשותף ייעשה באמצעות חשבון בנק, כפי הנהוג הפועל.

40. עוד אין חולק, כי נציגות הבית המשותף התקשרה עם ג.א.ש. ביום 1.1.2017 בהסכם למתן שירותי ניהול, בהתאם להחלטה של רוב בעלי הנכסים בבית המשותף. ללמדנו, היות ג.א.ש. 'מתחזק' הבית המשותף, כהגדרתו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין.

41. זאת, כנתמך בתשתית הראייתית שהונחה לפניי, הן תצהיר עדותו הראשית של בלאס, לפיו "הנתבעת 1 משמשת כחברת ניהול חיצונית, אשר נבחרה ברוב קולות ע"י בעלי הנכסים בבניין, לתת שירותי ניהול". (פסקה 5 בעמוד 1 לתצהיר בלאס); הן דברי בא כוח ג.א.ש. במעמד הדיון שהתקיים לפני חברתי, כבוד המפקח שרייבר, ביום 10.8.2020, לפיהם "אנחנו מתחזק. צירפנו מסמך שבו רשום שאנו מתחזק." (שורה 18 בעמוד 1 לפרוטוקול הדיון); הן נוסח הסכם ההתקשרות, בגדרו נכתב ברחל בתך הקטנה, "נציגי הבניין הח"מ מצהירים כי: א. הם נציגי הוועד הנבחר של הבניין ומוסמכים לחתום על הסכם זה. ב. ההחלטה על מינוי החברה כחברת הניהול של הבניין התקבלה כדין ע"י בעלי הדירות." בבחינת הסכם המתחדש באופן אוטומטי, בכל שנה, אלא אם הודיעו הצדדים אחרת (נספח 1, עמוד 8, לתצהיר עדות ראשית בלאס).

42. בתוך כך, אין חולק כי בהתאם להסכם הניהול התחייבה ג.א.ש. ליתן כלל שירותי ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות תשלום מלוא החשבונות הקשורים בהחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף לגורמים חיצוניים,



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביטוח הרכוש המשותף, וגביית חלקם של כל בעלי הנכסים בבית המשותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, כפי החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. כלשון ההסכם, המפרט בנספח א' כלל השירותים שהתחייבה ג.א.ש. לספק להחזקת הרכוש המשותף ולניהולו, תחת פרט 15 לנספח: "15. ניהול, תפעול גביה: גבית תשלומי ועד מהדיירים לפקודת ג.א.ש שב בע"מ, לשנה מראש; הנפקת קבלות למשלמים; קליטת החשבוניות מהספקים; אישור חשבוניות הספקים ותשלום; ניהול מערך האחזקה ופניות הדיירים; התקשרות מול כל הספקים נותני השירות; הזמנת הספקים לביצוע העבודות בבנין לאחר תיאום עם הוועד; הצגת דוח חצי שנתי הוצאות הכנסות; מוקד חירום לתקלות דחופות 24 שעות ביממה." זאת, כפי פועלה של ג.א.ש. במרוצת כל השנים, בבחינת הגורם הדומיננטי (אמור הבלעדי) אף בהיבט המהותי, המנהל והמתחזק הרכוש המשותף בבית המשותף.

43. מכוח הוראת סעיף 71(ד) לחוק המקרקעין, בהעדר תקנון מוסכם החל על הבית המשותף, מוטלת על ג.א.ש., מתחזק הבית המשותף, בין היתר, החובה הקבועה בסעיף 16(ד) לחוק, לנהל קופת הבית המשותף באמצעות "חשבון בנק על שם הבית המשותף".

44. אין חולק, כי ג.א.ש. מנהלת קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק שאינו ייעודי ונפרד לבית המשותף, אלא חשבון אחד המשמש קופות של כ-60 בתים משותפים נוספים שבניהולה (עמודים 10 ו-12 לתצהיר עדות ראשית בלאס). בדרך התנהלות זו מפרה ג.א.ש. הוראות הדין דלעיל, משעל פי לשונן עליה לנהל קופת הבית המשותף בחשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף. דהיינו, חשבון בנק הנפרד מחשבונית בנק לניהול קופות בתים משותפים אחרים. אעמוד להלן על טעמים נוספים למסקנה זו.

45. ראשית, אין בטענות ג.א.ש. לפיהן פתיחת חשבון בנק נפרד לניהול קופת כל בית משותף שבניהולה (ככל שלא נקבע אחרת בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף) כרוכה בהכבדה ובסרבול, כדי לגבור על החובה הקבועה בהוראות חוק המקרקעין לנהל קופת בית משותף באמצעות חשבון בנק על שם הבית המשותף. זאת, לנוכח התכליות שבבסיס חובה זו, למנוע ערבוב כספי קופת הבית המשותף עם כספים



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחרים ולהבטיח שקיפות מלאה של ההתנהלות הפיננסית הנוגעת לניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהחזקתו; תכליות המקבלות משנה תוקף בנסיבות בהן תחת ניהולה של ג.א.ש. מספר רב של בתים משותפים. בתוך כך, ניהול קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק נפרד על שם הבית המשותף יאפשר לבעלי הדירות בבית המשותף לבצע בדיקה, בקרה ומעקב אחר התנועות הכספיות בחשבון בנק זה. הן בדיקת התקבולים, לרבות ביצוע תשלום חלקם של כל בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בהתאם לחובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הן בדיקת התשלומים, לרבות היותם עבור הוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית משותף זה, בהתאם להסכם ההתקשרות ולהחלטות האסיפה הכללית.

46. מכל מקום, לא שוכנעתי בהכבדה ובסרבול בניהול חשבון בנק ייעודי ונפרד על שם הבית המשותף. ככל שדרך פעולה כאמור כרוכה בעלות כספית נוספת - להערכתי זניחה משממילא הנהלת החשבונות של המתחזק מבחינה בין הכנסות והוצאות של כל בית משותף בנפרד, ובשים לב כי לא הובא כל תימוכין לעלות כספית נוספת זו - יישאו בה בעלי הדירות בבית המשותף.

47. שנית, סבורני כי בקרה אחר הפעילות הפיננסית של ג.א.ש. בקשר עם ניהול הבית המשותף והחזקתו - כפי הזכות העומדת לכל בעלי הדירות בבית המשותף אשר מממנים פעילות זו - מתאפשרת אך בהינתן חשבון בנק ייעודי ונפרד של הבית המשותף. בתוך כך, אין בידי לקבל טענת ג.א.ש. לפיה די בהתנהלות חשבונאית תקינה ובעריכת דוחות כספיים המפרטים ההכנסות וההוצאות של ניהול הרכוש המשותף בבית המשותף והחזקתו, כדי לפטרה מהחובה הקבועה בהוראות הדין דלעיל, לנהל קופת הבית המשותף בחשבון בנק "על שם הבית המשותף". זאת, משסבורני, כי כל בעל דירה בבית משותף זכאי להתחקות אחר מלוא התנועות הכספיות הקשורות בניהול ובהחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף, באופן נגיש, פשוט ונוח, המתאפשר אך ככל שחשבון הבנק הוא ייעודי לניהול קופת הבית המשותף בלבד. בהלימה, זכאי כל בעל דירה בבית משותף לבדוק התאמה בין חשבונות עבור הוצאות, קבלות עבור הכנסות והמסמכים הנוגעים להם הקשורים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/921/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בניהול הרכוש המשותף ובהחזקתו, לבין ביצועם בפועל המשתקף כנדרש בתנועות הכספיות בחשבון הבנק.

48. שלישית, משניהול מספר בתים משותפים בחשבון בנק אחד על שם המתחזק מעלה בסבירות גבוהה החשש לערבוב כספים, בכלל זאת, שימוש בכספים המשולמים על ידי בעלי דירות בבית משותף אחד לטובת החזקה תקינה וניהול בית משותף אחר. בבחינת ניהול בלתי תקין של קופת בית משותף, שאינו כדין. עמד על כך המומחה מטעם התובעת, רואה החשבון נתן יזרלביץ' (להלן - "רואה החשבון יזרלביץ'"), בחוות דעתו אשר לא נסתרה, לאמור: "כאשר מנהלים חשבון בנק אחד להרבה נכסים לא ניתן לדעת האם יש חוסר או עודף כספים בכל נכס, ויתכנו מצבים כי נכס אחד ממן פעילות של נכס אחר, דבר שאינו תקין. כל נכס צריך לממן את פעילותו בלבד ולא לממן או לקבל מימון מנכס אחר. ... כאשר מנהלים בחשבון בנק אחד כ-60 נכסים, לא ניתן לדעת מחשבון הבנק מה מצבו הכספי של כל נכס ונכס, האם יש עודף או חוסר בכסף בניהול הבניין. ... אם מנהלים חשבון בנק נפרד לכל נכס ונכס, הרי על פי היתרה בבנק ניתן לדעת מה המצב הכספי של כל נכס ונכס בכל רגע נתון, וזאת ללא צורך בהכנת דוחות ל-60 נכסים. בנוסף, כאשר יש חוסר בנכס אחד, הרי למעשה נכס אחר מממן את הנכס החסר." (עמוד 6 לחוות הדעת).

49. רביעית, משלא מצאתי ממש בטענת ג.א.ש. לפיה ניהול חשבון בנק ייעודי ונפרד לבית המשותף אינו מאפשר הפקת חשבונית מס לדיירי הבית המשותף עבור תשלום חלקם בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף. זאת, לנוכח האמור בחוות דעת רואה החשבון יזרלביץ', אשר לא נסתרה, לפיו "חברה יכולה לנהל לצורך פעילותה מספר חשבונות בנק וחשבונות הבנק יכולים להתנהל גם בבנקים שונים. אין כל קשר בין חשבון בנק לבין הוצאת חשבונית מע"מ ודיווח למע"מ על ההכנסות וקבלת חשבוניות מספקים וקיצוז מע"מ תשומות. הפקדת התקבולים בגין הכנסות ותשלומים בגין ההוצאות לא חייבים להתנהל בחשבון בנק אחד בלבד. חברת הניהול יכולה להוציא לכל הדיירים שהיא מנהלת חשבוניות מע"מ ולקבל מספקים חשבוניות תשומות בדיוק כפי שהיא פועלת עד היום. ... אין כל קשר בין פתיחת חשבונות בנק נפרדים לבין מס ערך מוסף." (עמוד 8 לחוות הדעת).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/921/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. חמישית, משהדברים נכונים אף ביחס לתשלום הוצאות ישירות, כדוגמת חשבונות חשמל, מים, ארנונה וביטוח, ולתשלום הוצאות בגין ספקים ונותני שירות לבית המשותף, אשר על פי רוב נותנים שירותים לבתים משותפים אחרים שבניהול המתחזק, כדוגמת אב בית והנהלת חשבונות, אשר נכון שיבוצעו מחשבון בנק נפרד וייעודי של הבית המשותף. זאת, כדי לאפשר זיהוי רכיב הוצאות אלה בבית המשותף בחשבון הבנק, חלף תשלום הוצאות אלה במאוחד עם בתים משותפים אחרים מחשבון בנק אחד באופן שאינו מאפשר ייחוס חלקו של כל בית משותף בהוצאה זו, כנדרש על פי דין. מקל וחומר, בנסיבות בהן הנהלת החשבונות של המתחזק מבצעת הפרדה של התשלום לספק ולנותן השירותים ביחס לכל אחד מהבתים המשותפים שבניהולה. לאפשר מעקב ובקרה בין הרישום בספרי הנהלת החשבונות לביצוע בפועל, כמשתקף בחשבון הבנק. בתוך כך, כפי שהבהיר רואה החשבון יזרלביץ', "אין לספק כל מניעה חוקית להוציא חשבונית מע"מ לכל נכס שהוא מטפל. דבר זה אף ימנע תשלום כפול לספק וכן יתן לבעלי הנכסים השונים בקרה כי אכן הם משלמים בגין הנכס שלהם ולא בגין נכס אחר." (עמוד 9 לחוות הדעת).

51. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות חיוב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד על שם הבית המשותף. זאת, החל משנת הכספים 2025, שראשיתה ביום 1.1.2025, בהלימה להוראת סעיף 16(ה) לתקנון המצוי.

### **סוף דבר**

52. ככל שחרף אישור הרשות לכבאות והצלה מיום 10.7.2023 בדבר ביצוע סידורי כבאות ואמצעי בטיחות אש בבית המשותף, נותרו ליקויי בטיחות אש בבית המשותף בהתאם לדרישות הרשות לכבאות והצלה, ניתן צו עשה המורה חיוב ג.א.ש. לתקן ליקויים אלה בתוך 90 ימים ממועד מתן פסק הדין.

53. ניתן צו עשה המורה חיוב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף באמצעות חשבון בנק ייעודי ונפרד על שם הבית המשותף, החל מיום 1.1.2025 ואילך.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/921/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך, במורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שהושקעו על ידם כפי שהוכחו, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן סיום מרבית המחלוקות בהסכמה מושא פסק הדין החלקי, קבלת הסעד המורה חיוב ג.א.ש. לנהל קופת הבית המשותף בחשבון בנק ייעודי ונפרד, העדר פירוט וממילא תימוכין באשר להוצאות משפט התובעת, ובהתחשב בהוצאות ג.א.ש. מושא תביעה שמספרה 5/623/2019, אשר בהתאם לפסק דינה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין (בדימוס) טלי להב מיום 4.1.2021, ייפסקו בגדרי תביעה זו (נספח 59 לתצהיר עדות ראשית בלאס), הנני להורות חיוב ג.א.ש. לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, א' אלול תשפ"ד, 4 ספטמבר 2024, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו